



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jeruk RT / RW 04 / 07 Ds. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M Zainal Arifin, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sikatan yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV / 205 Surabaya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 7

Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;

3. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram ;

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 3 (tiga) butir pil ektasy warna pink dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram ;

- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam merah beserta sim card 081937469990 dan

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk bosskin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO BIN DANAWI Alias BAGONG pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Ds. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa di tahan, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ia terdakwa telah melakukan ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 2017 terdakwa menerima telp dari tamannya yaitu KRISDIAN (DPO) dengan mengatakan "aku ada perlu, sampean dimana, dijawab terdakwa ada di rumah, aku mau mampir sebentar, tunggu dulu ya", kemudian dijawab oleh terdakwa "ya".
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib KRISDIAN datang di rumah terdakwa kemudian menyerahkan barang kemasan berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram untuk dititipkan kepada terdakwa, dan KRISDIAN mengatakan nanti pas ngambil sabu sabu tersebut terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu bersama sama.
- Bahwa kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang dan dimasukkan ke dalam tas kulit warna hitam merk Bosskin, lalu disimpan di dalam kamarnya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wib tiba tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi DEDI APRIANTO dan IS SUGIANTORO.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kulit warna hitam merk Bosskin yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram dan terhadap terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam merah dengan nomor simcard 081937469990 .

- Terdakwa mengakui bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli sabu sabu tersebut tanpa dilengkap surat ijin dari yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.4321/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 5584/2017/NNF dan 5585/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO BIN DANAWI Alias BAGONG pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Ds. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa di tahan, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 17.30 terdakwa menerima telp dari tamannya yaitu KRISDIAN (DPO) dengan mengatakan "aku ada perlu, sampean dimana, dijawab terdakwa ada di rumah, aku mau mampir sebentar, tunggu dulu ya", kemudian dijawab oleh terdakwa "ya".
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib KRISDIAN datang di rumah terdakwa kemudian menyerahkan barang kemasan berupa 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya berisi sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram untuk dititipkan kepada terdakwa, dan KRISDIAN mengatakan nanti pas ngambil sabu sabu tersebut terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu bersama sama.
- Bahwa kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang dan dimasukkan ke dalam tas kulit warna hitam merk Bosskin, lalu disimpan di dalam kamarnya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.30 Wib tiba tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi DEDI APRIANTO dan IS SUGIANTORO.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Bosskin yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip sabu sabu dengan berat bersih $\pm 3,994$ (tiga koma sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram dan terhadap terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam merah dengan nomor simcard 081937469990 .
- Terdakwa mengakui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa sabu sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.4321/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 5584/2017/NNF dan 5585/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 05.30 wib di dalam kamar rumah Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Desa Leduk Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan mendapat informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk bosskin, 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ectasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan 1 (satu) buah HP merk asus warna hitam merah dengan nomor simcard 081937469990 ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan setelah melakukan mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ectasy tersebut dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh dari Krisdian (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah selesai memakai narkoba ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Is Sugiyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 05.30 wib di dalam kamar rumah Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Desa Leduk Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan mendapat informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk bosskin, 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan 1 (satu) buah HP merk asus warna hitam merah dengan nomor simcard 081937469990 ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan setelah melakukan mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ecstasy tersebut dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh dari Krisdian (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sudah selesai memakai narkoba ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu dan ecstasy ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 05.30 wib di dalam kamar rumah Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Desa Leduk Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa benar barang bukti (BB yang ditunjukkan) yang saat itu diketemukan saat penangkapan ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan saat penangkapan baru saja memakai ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama Krisdian;
- Bahwa narkoba tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Terdakwa menerima telepon dari Krisdian (DPO) yang mengatakan "aku ada perlu, sampean dimana" dan dijawab "ada dirumah" "akum au mampir sebentar, tunggu dulu ya" kemudian dijawab "ya" ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Krisdian datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan barang berupa kemasan 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan dititipkan ke Terdakwa dan Krisdian mengatakan nanti pas ngambil narkoba tersebut Terdakwa akan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama ;
- Bahwa Bahwa kemudian narkoba tersebut oleh Terdakwa dibawa masuk ke rumahnya lalu dimasukkan ke dalam tas kulit warna hitam merk bosskin lalu disimpan di kamar ;
- Bahwa keesokan harinya Kamis sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut dilarang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 05.30 wib di dalam kamar rumah Lingkungan Jeruk RT/RW 04/07 Desa Leduk Kec. Prigen Kab. Pasuruan ;
- Bahwa benar barang bukti (BB yang ditunjukkan) yang saat itu diketemukan saat penangkapan ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan saat penangkapan baru saja memakai ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama Krisdian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Terdakwa menerima telepon dari Krisdian (DPO) yang mengatakan “aku ada perlu, sampean dimana” dan dijawab “ada dirumah” “akum au mampir sebentar, tunggu dulu ya” kemudian dijawab “ya” ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib Krisdian datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan barang berupa kemasan 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan dititipkan ke Terdakwa dan Krisdian mengatakan nanti pas ngambil narkoba tersebut Terdakwa akan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama ;
- Bahwa Bahwa kemudian narkoba tersebut oleh Terdakwa dibawa masuk ke rumahnya lalu dimasukkan ke dalam tas kulit warna hitam merk bosskin lalu disimpan di kamar ;
- Bahwa keesokan harinya Kamis sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutrisno Bin Danawi alias Bagong dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan tentang identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum maupun identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan “melawan hukum” adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara “tanpa hak” ataupun “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa demikian pula unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja, yaitu memiliki, atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah betul barang bukti yang disita dari Terdakwa diduga berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah shabu atau Narkoba dan ecstasy ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4321/NNF/2017 berkesimpulan bahwa

- Barang bukti Nomor 5584/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Barang bukti Nomor 5585/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet bahan aktif :

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

MDEA (Metilendioksi N-Etilamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 42 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 05.30 wib di dalam kamar rumah Lingkungan Jeruk RT/RW

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/07 Desa Leduk Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk bosskin, 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan 1 (satu) buah HP merk asus warna hitam merah dengan nomor simcard 081937469990 dan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan saat penangkapan baru saja memakai ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama Krisdian dan narkoba tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Terdakwa menerima telepon dari Krisdian (DPO) yang mengatakan "aku ada perlu, sampean dimana" dan dijawab "ada dirumah" "akum au mampir sebentar, tunggu dulu ya" kemudian dijawab "ya" ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wib Krisdian datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan barang berupa kemasan 1 (satu) kantong plastik klip sabu dengan berat $\pm$ 3,994 gram dan 3 (tiga) butir pil ecstasy dengan berat bersih + 0,502 gram dan dititipkan ke Terdakwa dan Krisdian mengatakan nanti pas ngambil narkoba tersebut Terdakwa akan diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dan kemudian narkoba tersebut oleh Terdakwa dibawa masuk ke rumahnya lalu dimasukkan ke dalam tas kulit warna hitam merk bosskin lalu disimpan di kamar ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, bahwa untuk menguasai narkoba, tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga menguasai narkoba oleh terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Danawi Alias Bagong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram ;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pik dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) buah HP merk asus warna hitam merah beserta sim card 081937469990 dan
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk bosskin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, oleh kami, FX Hanung Dwi Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sifa'urosidin, SH.,MH. dan Isjuaedi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Winarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

FX Hanung Dwi Wibowo, SH.,MH.

Isjuaedi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2289/Pid.Sus/2017/PN SBY